



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE OTTAVA CIVILE**

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al n. 12395/2013 del R.G., pendente tra

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*), con l'Avv. LIVI MAURO,

**PARTE ATTRICE**

**E**

*Controparte\_1* (già *Controparte\_2*), con l'Avv. FEDELI VALENTINO,

**PARTE CONVENUTA**

nonché

*Controparte\_3* ,

**PARTE CONVENUTA CONTUMACE**

**OGGETTO:** Accertamento obbligo del terzo.

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice: *«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza accertare e dichiarare che l' *CP\_2* (ora *Controparte\_1*) è debitrice nei confronti del signor *Parte\_1* per il titolo di cui in narrativa della somma di € 6.877,93 (portata dal precetto di pagamento) oltre accessori per le motivazioni di cui in premessa, con concessione dei nuovi termini ex art. 190 c.p.c. atteso il deposito di parte avversa di documenti (sentenza) fuori dai termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Spese da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.».*

Per parte convenuta: *“rigettare l’avversa domanda, siccome infondata in fatto e in diritto, vinte le spese; in subordine, nell’ipotesi di condanna del Fondo a pagare l’attore, con la stessa sentenza condannare il convenuto Controparte\_3 a restituire il pagato con le maggiorazioni di legge, vinte le spese”*.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### **Fatto.**

Occorre premettere in fatto che la vicenda di cui è causa si iscrive all’interno di una serie di rapporti processuali tra l’odierno attore e l’odierna convenuta, quest’ultima in qualità di terza debitrice della parte dichiarata contumace, sig. Controparte\_3 a sua volta debitore della parte attorea. Tale vicenda merita di essere delineata, per sommi capi, al fine di meglio comprendere ed inquadrare l’oggetto del presente giudizio.

Il sig. Pt\_1 in virtù di un titolo cambiario per l’importo di euro 100.000,00, proponeva ed otteneva decreto ingiuntivo di pagamento (provvisoriamente esecutivo) nei confronti del Signor Controparte\_3 in base al quale veniva notificato atto di precetto e successivamente atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell Controparte\_2 .

Il giudice dell’esecuzione, in virtù di lettera inviata dall’Avv. Valentino Fedeli del 12/1/2011, nella quale si dava atto dell’esistenza di un debito dell CP\_2 nei confronti del signor CP\_3 , quantificandolo anche – ritenendo che la stessa configurasse valida dichiarazione positiva di credito ex art. 547 c.p.c. – emetteva ordinanza di assegnazione della somma precettata.

Tale provvedimento di assegnazione veniva però opposto dall’ CP\_2 sul presupposto che l’Avv. Fedeli era sprovvisto di procura speciale per rendere la dichiarazione di terzo; in tale procedimento il giudice dell’esecuzione sospendeva l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, dando termine per l’instaurazione del giudizio di merito per l’accertamento dell’obbligo del terzo, giudizio conclusosi con sentenza 10855/16 del 27/5/16, con la quale veniva riconosciuta la sussistenza del credito del Controparte\_3 nei confronti dell’ [...] CP\_2 – alla data del pignoramento – e pertanto si accertava il debito del terzo pignorato per la somma indicata nel precetto intimato dal signor Pt\_1

Nel frattempo, però, l’ CP\_2 proponeva anche un’opposizione agli atti esecutivi, giudizio conclusosi con sentenza 6542/15, con la quale si dichiarava la nullità del provvedimento di assegnazione per mancanza di procura speciale da parte dell’Avv. Fedeli nel rendere la dichiarazione.

Precedentemente il signor **Controparte\_3** aveva proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo intimatogli dal sig. **Pt\_1** giudizio conclusosi con sentenza n. 22030/11 del 10-11/11/2011 con la quale l'opposizione veniva rigettata ed il signor **CP\_3** era condannato al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'odierno attore.

Proprio sulla base della condanna al pagamento di tali spese, in virtù della sentenza citata, e sulla base di notifica del precetto per un importo di € 6.877,93, l'attore procedeva ad effettuare ulteriore pignoramento presso terzi all' **Controparte\_2** , odierna convenuta.

L' **Controparte\_2** , all'udienza del 23.01.2013, dichiarava di nulla dovere nei confronti del debitore principale, per cui il signor **Parte\_1** – su provvedimento del GE reso alla stessa udienza – procedeva all'instaurazione del presente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 15/02/2013.

Si è costituita in giudizio la parte convenuta **Controparte\_2** , in qualità di debitor debitoris del signor **Persona\_1** quest'ultimo, invece, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

## **Diritto.**

Orbene, dopo aver seppur brevemente delineato alcuni aspetti fattuali del giudizio *de quo*, occorre passare agli aspetti di diritto.

In via preliminare, occorre evidenziare che la materia applicabile è stata modificata nel tempo: in particolare, gli artt. 548 e 549 c.p.c. sono stati oggetto di importanti modifiche, prima con la Legge 228/2012, poi con il D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 162/2014 e infine con il D.L. 83/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 132/2015.

A seguito di tali modifiche, la fase incidentale dell'accertamento dell'obbligo del terzo è rimessa allo stesso giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva, non è soggetta a particolari formalità processuali e si conclude con ordinanza.

Nella sua vecchia formulazione, invece, recitava l'art. 548 c.p.c.: *“se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo”*.

Al fine di verificare la disciplina di diritto intertemporale applicabile occorre fare riferimento alla norma dell'art. 1 co. 21 L. 228/2012, la quale sancisce che le disposizioni di cui al comma 20 (ovvero quelle che hanno modificato gli artt. 547, 548 e 549 c.p.c.) si applicano ai

procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, avvenuta il 1° gennaio 2013 (cfr. art. 1 comma 560).

Ebbene, dal momento che, come noto, il procedimento di espropriazione ha inizio con il pignoramento (art. 491 c.p.c.), la procedura esecutiva in oggetto risulta essere stata incardinata precedentemente all'entrata in vigore dell'attuale disciplina, con la conseguente applicazione del vecchio regime normativo, al quale in questa sede si fa riferimento.

Nella sua versione previgente, dunque, la norma prevedeva l'instaurazione di un vero e proprio giudizio di cognizione ordinaria, avente ad oggetto l'accertamento relativo alla posizione del terzo, o meglio al credito vantato nei suoi confronti, che seguiva le regole proprie del processo ordinario di cognizione e si concludeva con una sentenza di accertamento, determinando anche la sospensione del giudizio di esecuzione, che doveva essere proseguito dalle parti, con il termine fissato dal giudice nella medesima sentenza che accertava il credito (art. 549 c.p.c., vecchia formulazione).

Più in particolare – come è stato correttamente notato da dottrina e giurisprudenza – proprio per la sua natura incidentale e strumentale rispetto all'azione esecutiva, l'oggetto dell'accertamento dell'obbligo del terzo non è tanto il rapporto obbligatorio tra debitore esecutato e terzo, quanto, piuttosto, l'accertamento del credito in quanto oggetto del pignoramento, ovvero, in altre parole, la verifica della cosa assoggettata ad espropriazione (Trib. Palermo Sez. IV, 18/07/2012, in DeJure; Cass. sez. 3, 30/05/2000, n. 7192); dal che discende il rilievo fondamentale per cui deve essere dimostrata l'esistenza del rapporto debitorio tra terzo e debitore alla data del pignoramento.

In ordine all'*onus probandi*, alla parte che ha promosso il giudizio spetta l'onere di provare il fatto costitutivo da cui scaturisce l'obbligo del terzo; il terzo, a sua volta, è gravato dall'onere di provare di avere estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno della pretesa creditoria da parte del creditore pignorante (Cass. n. 5547, 8/06/1994; conformi n. 23324 del 18/11/2010 e n. 6760 del 21/03/2014).

In merito alla sussistenza, nel caso di specie, del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato, si rileva che è già intervenuto un accertamento avente efficacia di giudicato tra le parti.

Infatti, nella sentenza del 26/05/2016, tra le medesime parti e avente ad oggetto l'accertamento di un debito del terzo *Controparte\_2* nei confronti del debitore principale (a fronte del precedente pignoramento effettuato dal sig. *Pt\_1* sulla base del decreto

ingiuntivo esecutivo di circa 100mila euro), il giudice rilevava che parte attrice fosse riuscita a provare la sussistenza del credito alla data del primo pignoramento.

La società terza pignorata ha precisato, invece, in quella sede, di aver ritenuto estinto il procedimento esecutivo e di aver quindi versato il saldo al debitore, ma in data posteriore rispetto al pignoramento.

Ne è derivato che il pagamento effettuato dalla **Controparte\_2** sia stato ritenuto inopponibile al creditore che ha eseguito il pignoramento in data anteriore: infatti, con la notificazione del pignoramento il terzo pignorato diviene custode delle somme dovute al debitore e non può disporne, ovvero se esegue pagamenti, l'estinzione del debito non è opponibile al creditore pignorante e non ha effetto nei suoi confronti.

In questo giudizio, invece, tra le stesse parti ad oggetto l'accertamento del debito del terzo **Controparte\_2** esistente nei confronti del debitore principale **Controparte\_3** l'atto di pignoramento presso terzi viene notificato in data 9 gennaio 2012, data posteriore rispetto al pagamento del debito effettuato dal terzo pignorato nei confronti del debitore principale.

Nella sentenza n. 10855/2016 pubblicata il 27/05/2016 si legge testualmente quanto segue: *“parte convenuta ha confessato di aver corrisposto al debitore **Controparte\_3** il saldo del risarcimento liquidato dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada: la società terza pignorata, infatti, ha precisato di ritenere estinto il procedimento esecutivo, ma ha dichiarato di aver versato il saldo (euro 254.000,00) al procuratore del debitore in data 27 ottobre 2010, nonostante il pignoramento presso terzi risulti notificato in data 6 ottobre 2010”*.

Ne consegue, pertanto, che, mentre il primo pignoramento presso terzi notificato tra le medesime parti della odierna causa ha reso inopponibile il pagamento del saldo avvenuto in data posteriore, il suddetto pagamento, avvenuto in data antecedente alla notificazione del pignoramento presso terzi che ha dato origine al presente giudizio, sia invece opponibile al creditore pignorante, il quale, peraltro, alla data del secondo pignoramento, era perfettamente a conoscenza – proprio in virtù delle pregresse vicende processuali – del pagamento estintivo effettuato dalla società assicuratrice al sig. **CP\_3**.

Va accertata, di conseguenza, l'insussistenza del debito dell' **Controparte\_2** nei confronti del debitore principale **Controparte\_3** alla data del pignoramento presso terzi avvenuto in data 9 gennaio 2012, a causa del pagamento del saldo nelle mani del procuratore del debitore principale avvenuto in data antecedente, come è stato accertato con la citata sentenza n. 10855/2016.

Dal momento che la sentenza è stata di rigetto e non di accertamento del credito, non vi è necessità – ai sensi dell'art. 549 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente procedimento – di disporre la prosecuzione del giudizio di esecuzione.

### **Spese di lite.**

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 2.430,00 (di cui € 450,00 per la fase di studio, € 370,00 per quella introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 810,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 12395/2013, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna la parte attrice *Parte\_1* alla refusione, in favore della parte convenuta

*Controparte\_1* delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.430,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 4/05/2021.

Il Giudice  
Dr. Mario Coderoni